

1. 채무관계인 발견재산 강제집행 등 미 실시

- 「인수채권 정리업무 규정」 제60조(일반재산에 대한 강제집행)에 따르면, 집행권원이 있는 채무관계인 소유 발견재산에 대해서는 강제집행의 방법으로 채권을 회수하도록 되어 있으므로
 - 채권 회수 실익이 있는데도 이를 지체하여 제3자가 추가로 가압류 하는 등으로 인해 공사 채권 회수가능 금액이 감소되지 않도록 신속하게 강제집행을 하셔야 함
- 그런데, 광주전남지역본부 소관 채무관계자 발견재산 중 회수 실익이 있다고 판단되는 99건에 대한 강제집행 착수 여부를 점검한 결과
 - 채무자 OC)(★★은행 XXXX-XX)의 경우, 양수금 청구 소송(광주지법2015가합XXXXXX, 2016. 3. 18. 확정) 승소에 따라 집행권원이 있음에도 발견재산 확인일(2016. 6. 13.)로부터 약 1년 4개월 동안 강제집행에 착수하지 않는 등
 - [표 1]과 같이 채무관계인 4명의 발견재산 9필지(회수가능액 84,762천 원)에 대하여 채권 회수 실익이 있는데도 강제집행에 착수하고 있지 않은 것으로 확인됨

[표 1] 발견재산 경매 미신청 현황

(단위 : m², 천 원)

차주번호	채무 관계인	채권액 (원금)	판결 확정일	발견재산			
				지목	토지 면적	필지수	회수 가능액

“ 기재 생략 ”

【 조치할 사항 】

- ◇ 광주전남지역본부장은 채무자 000(★★은행 XXXX-XX) 등 채무관계인 4명의 발견재산에 대하여 신속하게 강제집행 등을 실시하여 84,762천 원 상당의 채권을 회수하시기 바람. (시정)